

1510892-88.2020.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Antonio Maria Patiño Zorz
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 29ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/02/2022
... Negou que fosse olheiro do ponto de tráfico.

Pois bem.

A prova do contraditório não foi capaz de repetir os indícios coletados na prova inquisitorial. Se nesta havia indicativos que ao menos o réu tivesse concorrido para o tráfico de drogas, em juízo se esvaziou por completo.

E na ausência de maiores provas, exsurge a necessidade de absolver o réu por falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
29ª Vara Criminal
Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1510892-88.2020.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1510892-88.2020.8.26.0228
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123445/2020 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 11486693 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 1390/20/128 - 28º D.P. FREGUESIA DO O, 2123445 - 28º D.P. FREGUESIA DO O
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROGERIO DOS ANJOS SANTANA

VISTOS.

ROGERIO DOS ANJOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do CP, porque, no dia 19 de maio de 2020, por volta das 10h30min, na Rua Registo, altura do nº 98, Freguesia do Ó, nesta cidade e comarca de São Paulo, em companhia dos adolescentes PABLO HENRIQUE DE JESUS e PEDRO

HENRIQUE RIBEIRO SANTOS, agindo em concurso e unidade de desígnios, transportavam e traziam com eles, em estado de calamidade pública, para o consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 524 porções de maconha, com peso líquido de 3172,2g (três mil cento e setenta e dois gramas e dois decigramas), 141 papélotes de skunk, com peso líquido de 124,9g (cento e vinte quatro gramas e nove decigramas), 503 pedras de crack, com peso líquido de 140,4g (cento e quarenta gramas e quatro decigramas), 435 pinos de cocaína, com peso líquido de 216,10g (duzentos e dezesseis gramas e dez decigramas), e 56 comprimidos de Ecstasy, com peso líquido de 27,7g (vinte e sete gramas e sete decigramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09/10 e laudo de constatação de fls. 27/36, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares em patrulhamento de rotina, avistaram ROGÉRIO no local dos fatos, em companhia dos adolescentes. Ao notarem a aproximação policial ROGÉRIO e os adolescentes empreenderam fuga em direção a uma viela, conhecida como "98", atitude que ensejou perseguição e êxito na abordagem.

Em revista pessoal, foi encontrada em poder do adolescente Pedro, uma bolsa na cor rosa, a qual continha, em seu interior, 503 pedras de crack e 435 pinos de cocaína. Em poder do adolescente Pablo, foi encontrada uma mochila preta, a qual continha 524 porções de maconha, 141 papélotes de skunk e 56 comprimidos de ecstasy, além da quantia de R\$ 1.332,00 em dinheiro e anotações do tráfico. Apurou-se que ROGÉRIO, ao ser revistado, nada de ilícito foi encontrado, porém, questionados, Pedro disse que o denunciado recebe o valor de R\$ 150,00 para exercer a função de "olheiro" para avisar sobre eventual aproximação de viatura de polícia no local, o que foi confirmado por ROGÉRIO.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 2020.

O réu foi preso em flagrante e solto mediante concessão de liberdade provisória com imposição de cumprimento de medidas cautelares (fls. 65/67). O réu foi notificado (fls. 161). A defesa prévia foi apresentada (fls. 168/170). A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2020 (fls. 171/172). O réu foi citado (fls. 161).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Deu-se o interrogatório do réu.

As partes debateram a causa. O Ministério Público requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas. A Defesa, por seu turno, reiterou o pedido do Ministério Público e ofertou teses subsidiárias com pedido de benefícios em caso de condenação.

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

Desde logo na fase extrajudicial foram arregimentadas provas de que o réu teria perpetrado o crime imputado na inicial acusatória.

A materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto de constatação (fls. 30/33) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 186/189). Os peritos subscritores do laudo atestaram que as substâncias apreendidas eram, de fato, METILENODIOXIMETANFETAMINA(MDMA); TETRAHIDROCANNABINOL - THC (Cannabis Sativa L. - maconha) e cocaína.

No mesmo sentido, a autoria apontava para o acusado.

A testemunha Fabio Rogerio, policial militar ouvido na fase extrajudicial, declarou que no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu parceiro de farda Ivan Pereira quando avistou três indivíduos que demonstraram nervosismo ao perceber a aproximação da equipe e iniciaram uma fuga em direção a uma viela próxima conhecida como "98". Empreenderam perseguição com a viatura e lograram êxito em abordar os três indivíduos na citada viela. Em revista foi localizada na posse do menor Pedro Henrique, uma mochila de cor rosa contendo substâncias semelhantes a entorpecentes na quantidade de 503 pedras semelhantes a Crack e 435 supositórios semelhantes a cocaína. De posse do menor Pablo Henrique foi encontrado uma mochila de cor preta contendo substâncias semelhantes a entorpecentes na quantidade de 524 papélotes de substância semelhante a maconha e 141 invólucros de plásticos semelhantes a Skunk e uma quantia em dinheiro (espécie) de R\$ 1.332,00 (um mil trezentos e trinta e dois reais) além de uma folha contendo anotações semelhantes a contabilidade das substâncias apreendidas, substâncias estas, juntamente com o dinheiro que não souberam explicar a origem além de uma folha com anotações foram apreendidas. Com cada um foi encontrado um aparelho celular. Na abordagem do menor infrator Pedro foi informado pelo mesmo que o indiciado Rogério recebia a quantia de R\$ 150,00 para atuar de "olheiro" quando qualquer viatura da polícia aparece no local, versão esta confirmada pelo maior. (fls. 10).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Ivan Pereira, seu colega de ofício (fls. 11).

Interrogado em solo policial, o réu declarou que conhece somente de vista os dois menores e não estava de posse de nenhuma mochila e nem tem relação com os entorpecentes encontrados no interior das mochilas. Não tentou se evadir do local e foi confundido pelos policiais. (fls. 16).

Em juízo, a prova não restou consolidada.

Veja-se que os policiais mantiveram a versão apresentada na fase extrajudicial.

A testemunha Ivan, ratificando o depoimento prestado na fase extrajudicial, declarou que no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pela região quando avistaram três indivíduos que tentaram se evadir por uma viela ao notarem a presença policial. Iniciaram uma perseguição a pé e conseguiram abordá-los. Um dos menores estava portando uma mochila de cor rosa com grande quantidade de crack e cocaína. Com o menor Pablo foi localizado uma mochila preta com grande quantidade de maconha e skunk, folha com anotações do tráfico e dinheiro. O réu admitiu que era olheiro, sendo que os menores também confirmaram a informação.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Fábio, seu colega de ofício. Confirmou que o réu admitiu que era olheiro e recebia R\$150,00. Os menores também confirmaram que o réu era olheiro. Por fim, disse que não conhecia o grupo.

O réu, interrogado, disse que é usuário. Na época dos fatos estava indo comprar drogas quando a viatura policial apareceu. Os meninos saíram correndo e assim também foi detido. Negou que fosse olheiro do ponto de tráfico.

Pois bem.

A prova do contraditório não foi capaz de repetir os indícios coletados na prova inquisitorial. Se nesta havia indicativos que ao menos o réu tivesse concorrido para o tráfico de drogas, em juízo se esvaziou por completo.

E na ausência de maiores provas, exsurge a necessidade de absolver o réu por falta de provas.

Muito embora os policiais tenham afirmado que à época do flagrante o próprio réu admitiu que era o olheiro do ponto, não é o suficiente para embasar um decreto condenatório. Com o réu não foi localizado nenhum entorpecente e os policiais não presenciaram o réu exercendo nenhuma atividade relacionada ao tráfico de drogas.

Nesses termos, ao réu sorriu a sorte ou a verdadeira justiça, sendo de rigor aproveitar os termos do vetusto aforismo in dubio pro reo.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido da presente ação penal para Absolver ROGERIO DOS ANJOS SANTANA, qualificado nos autos, da acusação de ter infringido o artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, "j", do CP, o que faço com fundamento no art.386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Em relação ao celular apreendido na posse do réu, aguarde-se o prazo de noventa dias após o trânsito em julgado, para eventual manifestação quanto ao interesse em reaver o bem. Quanto aos demais objetos apreendidos pendentes de destinação, diante da conexão com relação ao Processo de Apuração de Ato Infracional referente aos adolescentes Pedro e Pablo, aguarde-se o trânsito em julgado para consulta ao Juízo da Vara da Infância e Juventude.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

Antonio Maria Patiño Zorz
Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA